I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Resolución de 30/10/2026, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen los servicios mínimos en las residencias universitarias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes durante la huelga convocada para el día 11/11/2026. [2026/7930]

Por diferentes organizaciones sindicales se ha comunicado a la autoridad laboral la convocatoria de una huelga, el día 11 de noviembre de 2026, que afectará a todos los trabajadores y trabajadoras del estado español, tanto personal funcionario como laboral, de todos los sectores productivos y todos los centros de trabajo, los cuales pararán su actividad desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas. Para aquellos centros de trabajo en los que el mismo esté organizado mediante sistema de turnos, la convocatoria de huelga comenzará en el último turno anterior a las 00:00 horas de dicho día en que se realiza la convocatoria de huelga, abarcando, igualmente, al último turno que se inicie en el meritado día y que terminará cuando finalice dicho turno, al día siguiente. A su vez, durante la jornada del día previo a la convocatoria de huelga, cesarán en su trabajo las personas trabajadoras y funcionarios y funcionarias que presten sus servicios en sectores de producción de productos, bienes, servicios y distribución que deban tener efectos inmediatos durante el 11 de noviembre de 2026.

El derecho fundamental a la huelga está sujeto a limitaciones y restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión con otras libertades, derechos o bienes constitucionalmente protegidos. La propia Constitución Española, en su artículo 28.2, establece expresamente que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.

Los términos del ejercicio del derecho de huelga se regulan en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que en su artículo 10 atribuye a la autoridad gubernativa, responsable ante el conjunto de los ciudadanos, la competencia para la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.

Es obligación de las Administraciones Públicas, por tanto, garantizar la prestación de los servicios esenciales en sus respectivos ámbitos territoriales, a cuyo efecto fue aprobado el Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones generales a las que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La disposición adicional única del mencionado Decreto hace referencia a los servicios esenciales de titularidad de la Junta de Comunidades prestados a través de gestión indirecta que resulten afectados por la convocatoria de una huelga, y atribuye la competencia para establecer los servicios mínimos necesarios a la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia. Entre dichos servicios se encuentran todas aquellas actuaciones y actividades destinadas a garantizar la apertura y mantenimiento de los centros residenciales, siendo competencia de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, la gestión de las residencias universitarias de su titularidad, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 108/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

En la determinación de los servicios mínimos durante la huelga convocada se ha ponderado la necesidad de garantizar las actividades necesarias para atender al alumnado interno y asegurar las debidas condiciones para que dicho alumnado permanezca en el internado de las residencias universitarias, y en la determinación de los servicios mínimos se ha propuesto el personal imprescindible para garantizar el mantenimiento y orden mínimo de las instalaciones así como, en su caso, la prestación del servicio de comedor y mantenimiento de las condiciones higiénicas en sus mínimos posibles.

Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, y en virtud de la competencia que me atribuye la disposición adicional única, en relación con el artículo 3.1.i) del Decreto 78/2010, de 1 de junio,

Resuelvo:

Primero. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto establecer los servicios mínimos con motivo de la huelga convocada, el día 11 de noviembre de 2026, que afectará a todos los trabajadores y trabajadoras del estado español, tanto personal funcionario como laboral, de todos los sectores productivos y todos los centros de trabajo.

Segundo. Servicios mínimos.

Los servicios mínimos que se establecen en los centros de gestión indirecta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte durante el día 11 de noviembre de 2026 son los siguientes:

- Residencias universitarias con servicio de comedor: un director o responsable de centro por provincia, 1 cocinero o ayudante de cocina, 1 personal de limpieza y 1 ordenanza.
- Residencias universitarias sin servicio de comedor: un director o responsable de centro por provincia y 1 ordenanza.

Tercero. Designación del personal que prestará los servicios mínimos.

La designación de los trabajadores que deben prestar los servicios mínimos que se establecen en esta resolución corresponderá a las personas titulares o responsables de las empresas adjudicatarias de los respectivos servicios en los diferentes centros de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Cuarto. Efectos de la resolución y recursos.

1. La presente resolución producirá efectos el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

2. La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Con carácter potestativo, podrá formularse recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, en los términos establecidos en los artículos 30, 31, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Toledo, 30 de octubre de 2026

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
AMADOR PASTOR NOHEDA